

1034270-39.2021.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância

Magistrado: JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 14ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo;

Na hipótese vertente, o procedimento administrativo disciplinar SEDUC nº 2937/14 foi instaurado contra a servidora porque, "no período compreendido entre 24/02/2013 a 27/09/2013, foi detida inicialmente no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo/SP, depois na Cadeia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

14ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1034270-39.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1034270-39.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância

Impetrante:

Rosa Velloso de Souza

Impetrado:

Sr (A). Presidente da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Secretaria da Educação e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROSA VELLOSO DE SOUZA contra suposto ato coator praticado pelo PRESIDENTE DA PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e pelo PRESIDENTE DA 6ª UNIDADE PROCESSANTE DA PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES. A autora, professora de Educação Básica II da rede estadual de ensino, teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, sob o fundamento de ter cometido ato ilícito, consistente em levar drogas para seu companheiro, presidiário à época, ocasião em que foi detida e conduzida ao 3º DP de São Bernardo do Campo/SP. Informa que, no bojo do processo administrativo, foi indeferido seu requerimento de produção de prova pericial. Sustenta ser imprescindível a prova, pois apresenta problemas de saúde relacionados à dependência de álcool e substâncias entorpecentes e pretende a anulação do ato. O pedido veio acompanhado de documentos (fls. 11/60).

Concedida a gratuidade processual e indeferida a liminar (fls. 62/63).

Os impetrados prestaram informações (fls. 73/88). Em preliminar, arguíram ilegitimidade passiva do Procurador Chefe da Procuradoria de Procedimentos

Disciplinares. No mérito, pugnaram pela denegação da segurança.

Parecer ministerial, pela denegação da segurança (fls. 98/104).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, não é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, eis que, na hipótese dos autos, estão devidamente preenchidos os requisitos previstos na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;
- b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
- c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Ainda que a autoridade impetrada não tenha diretamente praticado o ato impugnado nesta ação mandamental, é superior hierárquico daquela que indicou como autor do ato, portanto, ao contrário do que alega, tem poderes para determinar sua correção.

Ademais, caso determinada a alteração do polo passivo, não haveria qualquer modificação da competência.

Por fim, a autoridade impetrada se manifestou sobre o mérito da demanda, demonstrando que tem total acesso e conhecimento do caso.

No mérito, centra-se a questão ora debatida em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à anulação do ato administrativo que indeferiu a produção da prova postulada no bojo do processo administrativo disciplinar e ensejou sua demissão.

Como é cediço, os atos administrativos sujeitam-se ao controle judicial. Todavia, não pode o Judiciário imiscuir-se no mérito de atos reservados à apreciação subjetiva da Administração Pública, sujeitos a juízo de conveniência e oportunidade. O mérito administrativo compete ao administrador público, que analisa as hipóteses que lhe são submetidas e decide em conformidade com o disposto em lei.

Os procedimentos disciplinares no âmbito da Administração Pública Estadual são tratados pela Lei nº 10.261/68:

Artigo 257 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que:

(...)

XI - praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo;

Na hipótese vertente, o procedimento administrativo disciplinar SEDUC nº 2937/14 foi instaurado contra a servidora porque, "no período compreendido entre 24/02/2013 a 27/09/2013, foi detida inicialmente no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo/SP, depois na Cadeia Pública de São Bernardo do Campo/SP e, por fim, na Penitenciária Feminina de Sant'Ana, em razão de ter levado 100 (cem) gramas de cocaína para seu companheiro, que na época dos fatos se encontrava preso", e culminou com sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes no bojo do processo nº 0008335-14.2013.8.26.0564 da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

A cópia do PAD acostada pela impetrante revela que a apuração dos fatos em âmbito administrativo desenvolveu-se de forma regular. Notificada sobre o procedimento administrativo, apresentou defesa prévia, em que alegou insanidade mental. A prova pericial por ela requerida na fase administrativa (fls. 27/28) foi deferida e, realizada a avaliação, restou apurado não haver indícios de incapacidade à época dos fatos (fl. 77).

O indeferimento da prova testemunhal foi bem fundamentado e não teria o condão de desconstituir as provas documental e pericial produzidas.

Dessarte, ausentes vícios no processo administrativo tampouco cerceamento de defesa, de rigor a preservação da decisão que aplicou a pena de demissão.

Nesse sentido, os julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de "anulação da penalidade administrativa de demissão por justa causa, com a consequente reintegração ao quadro de funcionários da ré, além de indenização por dano moral". Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Regular abertura de sindicância administrativa, seguida de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de demissão do apelante, então ocupante do cargo de "Agente de Proteção" da Fundação CASA. Constatação de que o apelante praticou agressões físicas a socioeducandos, "mediante uso de objetos irregulares (pedaço de madeira e barras de ferro)", com omissão de seus deveres funcionais. Poder Judiciário que não pode reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração. Processo Administrativo Disciplinar que assegurou ao apelante o contraditório e a ampla defesa, tendo sido cientificado dos atos processuais e apresentado as defesas que entendeu cabíveis. Aplicação da penalidade em conformidade com a lei, sem extrapolação dos limites da discricionariedade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1039407-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

APELAÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO NO CARGO - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Desnecessidade de prova testemunhal - Agente escolar do Município de São Paulo - Instauração de procedimentos disciplinares, em 2000, 2010, 2011, e 2012 para apuração de faltas injustificadas ao trabalho e inassiduidade habitual - Aplicação de pena de demissão no Procedimento de 2010 - Pretensão de anulação do ato demissional - Descabimento - Caracterização do ilícito administrativo apenados com demissão - Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo - Observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa - Sentença de improcedência mantida - Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Cível 1008900-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO. FUNDAÇÃO CASA. Pretensão do autor de anular o processo administrativo que culminou com sua demissão, bem como a reintegração ao cargo e o pagamento dos salários. Requerido demitido por agressão praticada contra adolescentes. Sentença de improcedência mantida. Observância do devido processo legal, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Análise do conjunto probatório afeta ao poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminá-lo. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada

a gratuidade judiciária. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0002619-22.2018.8.26.0405; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Indevida condenação em honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas, pela impetrante, isenta da obrigação enquanto perdurar a situação de pobreza alegada nos autos, eis que beneficiária da gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA